

Allgemeine Anstellungsbedingungen - AAB**Inhaltsverzeichnis**

1.	Zweck und Verbindlichkeit Geltungsbereich	3
1.1.	Abschluss Arbeitsvertrag.....	3
1.2.	Inkrafttreten	3
2.	Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden	4
2.1.	Sorgfaltspflicht.....	4
2.2.	Treuepflicht	4
2.3.	Unterschriftenregelung	4
2.4.	Datenschutz und -einsicht	4
2.5.	Kleidungsvorschriften und Arbeitskleidung	5
2.6.	Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Schichtmitarbeitende.....	5
2.7.	Vertraulichkeit und Geheimhaltungspflicht.....	5
2.8.	Rechte an Werken und Erfindungen.....	6
2.9.	Konkurrenzverbot und Geheimhaltung	6
2.10.	Änderung des Tätigkeitsbereichs	7
2.11.	Arbeitsort.....	7
2.12.	Nebenerwerb.....	7
2.13.	Öffentliches Amt.....	7
2.14.	Experten- oder Kursleitertätigkeit	7
3.	Beginn, Probezeit und Beendigung des Arbeitsverhältnisses	8
3.1.	Beginn, Arbeitsbewilligung	8
3.2.	Beendigung ohne Kündigung	8
3.3.	Kündigungsfristen.....	8
3.4.	Vorgehen bei ordentlicher Kündigung.....	8
3.5.	Kündigung zur Unzeit	9
3.6.	Aufhebungsvereinbarung	9
3.7.	Rückgabepflicht.....	9
4.	Sozial- und Unfallversicherungen	10

4.1.	Alters- und Hinterlassenenversicherung - AHV / Invalidenversicherung - IV / Erwerbsersatzordnung - EO	10
4.2.	Arbeitslosenversicherung - ALV	10
4.3.	Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall	10
4.4.	Krankentaggeldversicherung - KTG	10
4.5.	Unfallversicherung - UVG (BU / NBU)	11
4.6.	Unfallversicherung Zusatz – UVGZ	11
4.7.	Individuelle Versicherungsbedürfnisse	11
4.8.	Pensionskasse	11
5.	Zusatzleistungen und Vergünstigungen.....	12
5.1.	Verpflegungsgutscheine	12
5.2.	REKA - Reisekasse	12
5.3.	Halbtax - Abonnement.....	12
5.4.	Sportmöglichkeiten.....	12
5.5.	Betriebliche Sozialberatung.....	13
5.6.	Parkplätze	13
5.7.	Dienstaltersgeschenk	13
5.7.1.	Voraussetzungen	13
5.7.2.	Austritt eines Mitarbeitenden	14
5.7.3.	Suspendierte Verträge bis zu einem Jahr	14
6.	Beilegung von Differenzen, Änderung und Inkrafttreten.....	15
6.1.	Partnerschaftliche Zusammenarbeit	15
6.2.	Arbeitsgericht	15
6.3.	Änderungsvorbehalt	15
6.4.	Inkraftsetzung.....	15

1. Zweck und Verbindlichkeit Geltungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Anstellungsbedingungen (nachfolgend „AAB“ genannt) und Reglemente bilden einen integralen Bestandteil des Arbeitsvertrages und gelten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nachfolgend „der Mitarbeitende“ genannt) der Brugg Rohrsystem AG (nachfolgend „Firma“ genannt).

Die Firma behält sich vor, die vorliegenden Allgemeinen Anstellungsbedingungen und Reglemente zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen zu den Allgemeinen Anstellungsbedingungen und Reglementen werden dem Mitarbeitenden persönlich und rechtzeitig mitgeteilt.

Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der Schriftlichkeit sowie Bewilligung durch die Geschäftsleitung und Personalabteilung.

1.1. Abschluss Arbeitsvertrag

Die Firma schliesst mit jedem Mitarbeitenden einen schriftlichen Arbeitsvertrag ab. Die vorliegenden AAB und die Reglemente sind integrierende Bestandteile des individuellen Arbeitsvertrages. Die Mitarbeitenden sind durch ihren Arbeitsvertrag zur Einhaltung der AAB sowie der Reglemente verpflichtet.

1.2. Inkrafttreten

Die jeweils neueste Version/Fassung hat Gültigkeit. Die vorliegenden Allgemeinen Anstellungsbedingungen ersetzen alle früher getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie mündlichen oder schriftlichen Regelungen und ist mit Wirkung ab 1. Januar 2021 gültig.

2. Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden

2.1. Sorgfaltspflicht

Der Mitarbeitende hat die ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen. Das Material, welches zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt wird (Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen, Anlagen, Fahrzeuge der Firma usw.), ist sorgfältig zu behandeln. Der Mitarbeitende haftet gegenüber der Firma für absichtlich oder fahrlässig zugefügte Schäden. Die Ersatzpflicht bestimmt sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 321e OR).

2.2. Treuepflicht

Der Mitarbeitende führt die ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig und eigenverantwortlich nach bestem Wissen und Können aus. Dabei bewahrt und fördert er die berechtigten Interessen und das Ansehen der Firma. Diese Treuepflicht umfasst des Weiteren die Pflege eines guten Betriebsklimas.

2.3. Unterschriftenregelung

Der Mitarbeitende ist nur berechtigt, das Unternehmen im Rahmen der Aufgaben gemäss Stellenbeschreibung und der erlassenen Unterschriftenregelung zu vertreten. Die Vertretungsvollmacht im Aussenverhältnis ermächtigt den Mitarbeitenden ausschliesslich zu den Handlungen und Rechtsgeschäften, die zur Erfüllung der Aufgaben – d. h. im Innenverhältnis – erforderlich sind. Im Weiteren wird auf das geltende Unterschriftenreglement verwiesen.

2.4. Datenschutz und -einsicht

Auf persönliche und andere vertrauliche Daten über Kunden, andere Dritte und Mitarbeitende dürfen nur Mitarbeitende Zugriff haben, welche diese Informationen zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. Alle diese Informationen dürfen nur mit rechtlich zulässigen Mitteln und in gutem Glauben beschafft werden. Die Daten sind zweckgebunden zu handhaben und dürfen unberechtigten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Mitarbeitende ist verpflichtet, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um den Zugang unberechtigter Dritter zu solchen Daten und anderen geschäftlichen Unterlagen zu verhindern.

Die Firma garantiert den Schutz von Personaldaten. Der Mitarbeitende hat grundsätzlich das Recht auf Einsicht in sein Personaldossier und die ihn betreffenden Daten, sofern keine übergeordneten Interessen dagegenstehen.

Der Mitarbeitende ist im Rahmen der allgemeinen Mitteilungs- und Informationspflicht eingeladen, alle personalrelevanten Informationen der Firma unaufgefordert und rechtzeitig mitzuteilen und im System direkt anzupassen. Dies gilt insbesondere bei Adressänderungen oder Änderungen persönlicher Verhältnisse.

2.5. Kleidungs Vorschriften und Arbeitskleidung

Die Firma kennt keine eigentlichen Kleidungs Vorschriften (Dress-Codes). Es wird jedoch von allen Mitarbeitenden erwartet, sich entsprechend ihrer Funktion, der Aufgabe und der Bedeutung des Anlasses, zu kleiden. Für wichtige Termine kann die Firma Bekleidungs Vorschriften erlassen.

Mitarbeitenden aus den Abteilungen Montage, Produktion und Logistik werden eine persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt. Es besteht eine Tragepflicht. Verlust oder Beschädigung muss beim Vorgesetzten gemeldet werden.

2.6. Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Schichtarbeitende

Mitarbeitende im Schichtbetrieb werden entsprechend der gesetzlichen Auflagen zu medizinischen Vorsorge-Untersuchungen eingeladen. Diese werden durch einen firmenbeauftragten, qualifizierten Arbeitsmediziner durchgeführt. Die Kosten der Vorsorge-Untersuchungen werden von der Firma bezahlt. Die Zeit der Untersuchung geht auf Arbeitszeit.

2.7. Vertraulichkeit und Geheimhaltungspflicht

Der Mitarbeitende ist verpflichtet, über Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse der Firma, namentlich über Entwicklungsprojekte und Herstellungsverfahren, während der Dauer und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Stillschweigen zu wahren und entsprechenden Informationen in keiner Art und Weise für sich selbst oder für Dritte nutzbar zu machen.

Unter den Begriff Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnis fällt alles, was die Firma nicht selbst öffentlich bekannt gemacht hat (Presse-Communiqués, sonstige öffentliche Orientierungen, Vorträge, Publikationen ihrer hierzu ermächtigten Mitarbeitenden oder in öffentlich zugänglichen Patentschriften).

Veröffentlichungen und Vorträge über Erfindungen, Forschungsergebnisse und andere Geschäftsgeheimnisse der Firma bedürfen der vorherigen schriftlichen Bewilligung der Geschäftsleitung der Firma.

Die Weitergabe vertraulicher Informationen, beziehungsweise das Gestatten der Weitergabe solcher Informationen an Dritte (einschliesslich Verwandten), ist nur zulässig, wenn dies von Gesetzes wegen verlangt, beziehungsweise ausdrücklich von der Geschäftsleitung genehmigt wird. Diese Verpflichtung gilt während der Dauer und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit.

Am Ende eines jeden Arbeitstages stellt der Mitarbeitende sicher, dass keine geschäftsrelevanten Dokumente und Unterlagen für Dritte frei zugänglich sind. Grundsätzlich gilt es einen "clean desk" bei jeder längeren Abwesenheit zu haben.

Sämtliche weiteren vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der Firma (Treue-, Loyalitäts- und Geheimhaltungspflicht) bestehen bis zur Beendigung des Arbeitsvertrages. Sämtliche Kunden- und Geschäftsgeheimnisse sind auch während der Restdauer des Arbeitsvertrages (vertragliche Geheimhaltung) und insbesondere auch nach dem Austritt aus der Firma (nachvertragliche Geheimhaltung) zu wahren (Mitteilungs- und Selbstverwertungsverbot).

2.8. Rechte an Werken und Erfindungen

Der Mitarbeitende tritt der Firma sämtliche Urheber- und/oder Patentrechte sowie Arbeitsergebnisse, die in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit allein oder in Zusammenarbeit mit andern erzielt worden sind, vollumfänglich ab. Diese Abtretung betrifft neben sämtlichen anderen, alle mit dem Arbeitsverhältnis unmittelbar zusammenhängenden Arbeitsergebnisse, insbesondere die vom Mitarbeitenden entwickelten Erfindungen sowie sämtliche Arbeitsergebnisse. Die Abtretung umfasst sämtliche in den Art. 9 bis 11 URG¹ umschriebenen Rechte.

Diese Abtretung betrifft auch die Rechte an Werken und Arbeitsergebnissen, welche beim Mitarbeitenden in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeiten, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, entstanden sind. Die Vergütung für die Abtretung dieser Rechte ist im vereinbarten Salär inbegriffen.

Der Mitarbeitende verpflichtet sich, sowohl während als auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die Firma bei der Patentierung von allfälligen Erfindungen, bei denen er mitwirkte, zu unterstützen.

2.9. Konkurrenzverbot und Geheimhaltung

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gebietet die Treuepflicht dem Mitarbeitenden alles zu unterlassen, was den berechtigten Interessen der Firma schadet.

Eine Konkurrenzierung ist dann gegeben, wenn der Mitarbeitende eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt oder für einen Dritten tätig wird und es sein Ziel ist, auf dem Markt gleiche oder gleichartige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, wie es die Firma macht.

Der Mitarbeitende verpflichtet sich, während der Dauer sowie nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses, über alle nicht öffentlichen geschäftlichen Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren. Der Mitarbeitende hat über die durch die Firmenzugehörigkeit in Erfahrung gebrachten Sachverhalte, soweit diese vertraulicher Natur sind, gegenüber aussenstehenden Personen Stillschweigen zu bewahren, diese nicht zu verwerten oder

¹ Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urhebergesetz URG, SR 231.1)

selbst zu nutzen. Dies gilt sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach Beendigung desselben (OR Art. 321a Abs. 4).

2.10. Änderung des Tätigkeitsbereichs

Aus betrieblichen Gründen kann dem Mitarbeitenden vorübergehend eine andere ihm zumutbare Arbeit übertragen werden, die nicht zu seinen normalen arbeitsvertraglichen Aufgaben gehört.

2.11. Arbeitsort

Hauptsächlicher Arbeitsort ist der Sitz der Firma in Kleindöttingen. Abweichende Vereinbarungen können aus betrieblichen Gründen getroffen und im Arbeitsvertrag definiert werden.

2.12. Nebenerwerb

Bezahlte oder zeitaufwändige Nebenbeschäftigungen und/oder nebenerwerbliche Tätigkeiten sind nur gestattet, wenn dadurch die Arbeitsleistung für die Firma nicht beeinträchtigt, die Treuepflicht nicht verletzt und die Firma nicht konkurrenziert wird. Zudem dürfen die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes nicht verletzt werden. Die Firma ist in jedem Fall – auch in Zweifelsfällen – aktiv über potenzielle Interessenkonflikte zu informieren.

2.13. Öffentliches Amt

Vor der Übernahme von öffentlichen Ämtern muss die Personalabteilung schriftlich orientiert werden. Soweit die Übernahme eines öffentlichen Amtes mit der beruflichen Tätigkeit bei der Firma nicht oder nur schwer vereinbar ist, kann die Zustimmung zur Übernahme eines solchen Amtes verweigert oder mit speziellen Auflagen verbunden werden. Die Vereinbarung rund um die Ausübung eines öffentlichen Amtes wird dem Mitarbeitenden schriftlich zugestellt. Die Aufgaben eines öffentlichen Amtes sind, wann immer möglich, in der Freizeit wahrzunehmen. Vorbehalten bleibt Art. 324a OR.

2.14. Experten- oder Kursleitertätigkeit

Experten oder Kursleitende, welche fachspezifische Aufgaben wahrnehmen, erhalten für diese Tätigkeit, nach Prüfung und Gutheissung des entsprechenden schriftlichen Gesuches, die dafür notwendige Arbeitszeit gutgeschrieben. Der Lohn wird im Rahmen von Art. 324a OR weiterbezahlt. Es besteht kein Anspruch auf die Ausübung einer Experten- oder Kursleitertätigkeit.

3. Beginn, Probezeit und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

3.1. Beginn, Arbeitsbewilligung

Die Anstellung beginnt mit dem im Arbeitsvertrag festgelegten Termin. Mitarbeitende, welche keine Schweizer Staatsbürger sind oder über keine gültige Arbeitsbewilligung verfügen, müssen dies umgehend der Personalabteilung mitteilen, damit alle erforderlichen Schritte vor Antritt der Stelle in die Wege geleitet werden können. Die Kosten für die Grenzgänerbewilligung werden von der Firma übernommen.

3.2. Beendigung ohne Kündigung

Das Arbeitsverhältnis endet automatisch und ohne besondere Mitteilung bei:

- Ablauf des vereinbarten Arbeitseinsatzes (befristetes Arbeitsverhältnis)
- Eintritt einer ganzen Invalidenrente
- Tod des Mitarbeitenden
- Erreichung des gesetzlichen Rentenalters auf das Ende des Geburtsmonats, einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung sowie einer möglichen Teilpensionierung

3.3. Kündigungsfristen

Für die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses gelten, sofern im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart wurde, folgende Fristen:

Dauer Arbeitsverhältnis	Kündigungsfrist	Zeitpunkt Vertragsauflösung
Probezeit	7 Tage	jederzeit
Nach Probezeit	3 Monate	auf das Ende jeden Monats

Nach Ablauf der Probezeit gilt für Mitglieder der Geschäftsleitung eine Kündigungsfrist von 6 Monaten.

3.4. Vorgehen bei ordentlicher Kündigung

Die Auflösung des Arbeitsvertrages erfolgt durch Kündigung einer Partei. Die schriftliche Kündigung muss spätestens am letzten Arbeitstag des Kündigungsmonats im Besitz der Personalabteilung sein. Eine mündliche Kündigung kann jederzeit ausgesprochen werden. Sie hat jedoch spätestens bis zum letzten Arbeitstag des Kündigungsmonats zusätzlich in schriftlicher Form zuhanden der Personalabteilung oder mittels eines eingeschriebenen Briefes zu erfolgen.

3.5. Kündigung zur Unzeit

Für die Kündigung zur Unzeit gelten die gesetzlichen Bestimmungen gemäss den Art. 336c und 336d OR.

3.6. Aufhebungsvereinbarung

Im gegenseitigen Einvernehmen kann das Arbeitsverhältnis jederzeit, ungeachtet der übrigen Bestimmungen, aufgelöst werden. Die Aufhebungsvereinbarung bedarf der Schriftform.

3.7. Rückgabepflicht

Der Mitarbeitende hat bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die vollständige Rückgabe des Firmeneigentums (Utensilien, Dokumente, Daten, Duplikate usw.), die mit seiner beruflichen Tätigkeit bei der Firma zusammenhängen, zu gewährleisten. Des Weiteren sind die zum Schutz der Gesundheit oder der Kleidung abgegebenen persönlichen Schutzausrüstungen und weitere persönliche Arbeitsausrüstungen (Geräte, Hilfsmittel, Schlüssel usw.) zurückzugeben.

4. Sozial- und Unfallversicherungen

4.1. Alters- und Hinterlassenenversicherung - AHV / Invalidenversicherung - IV / Erwerbsersatzordnung - EO

Der Mitarbeitende hat für die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV) sowie für die Erwerbsersatzordnung (EO) gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Beiträge zu entrichten.

4.2. Arbeitslosenversicherung - ALV

Der Mitarbeitende hat für die Arbeitslosenversicherung (ALV) gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Beiträge zu entrichten.

4.3. Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall

Bei einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall wird nach Ablauf der Probezeit jedoch maximal bis zum Zeitpunkt bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgende Lohnfortzahlung ausgerichtet:

- 100% des versicherten Verdienstes während 90 Tagen.
- Ab dem 91 Tag 10% des versicherten Verdienstes während maximal 730 Kalender-Tagen pro Fall (zusätzlich zu Ziffer 4.4.).

4.4. Krankentaggeldversicherung - KTG

Die Firma hat für ihre Mitarbeitenden eine Kollektiv-Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Die versicherte Leistung bei Krankheit beträgt:

- Taggeldleistungen in Höhe von 90% des versicherten Verdienstes während maximal 730 Kalender-Tagen pro Fall abzüglich Wartefrist (zusätzlich zu Ziffer 4.3.).
- Ist nur eine teilweise Arbeitsunfähigkeit, jedoch mindestens eine solche von 25% eingetreten, so wird eine dem Grad der eingetretenen Arbeitsunfähigkeit entsprechende Teilleistung ausgerichtet.

Anstelle der gesetzlichen Lohnfortzahlung erhält der Mitarbeitende im Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit seinen Lohn im Umfang der von der Taggeldversicherung ausgerichteten Leistungen, sofern und solange die vom Versicherer aufgestellten Bedingungen erfüllt sind und der Mitarbeitende die Weisungen des Versicherers sowie der Firma befolgt.

Solange bei Krankheit eine gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Lohnzahlung durch die Firma besteht, werden die Leistungen der Krankentaggeldversicherung damit verrechnet (inkl. Überentschädigungsanteil beitragsbefreiter Versicherungsleistungen).

Die Prämie der Krankentaggeldversicherung wird hälftig aufgeteilt.

4.5. Unfallversicherung - UVG (BU / NBU)

Der Mitarbeitende ist für die Belange der obligatorischen Unfallversicherung gemäss schweizerischem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) versichert.

Das Unfall-Taggeld beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80% des versicherten Verdienstes und wird bis zur Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit bzw. bis zum Beginn einer allfälligen Invalidenrente ausbezahlt. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird das Taggeld entsprechend angepasst.

Der höchstversicherte Verdienst richtet sich nach UVG (UVG-Lohnmaximum).

Solange bei Unfall eine gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Lohnzahlung durch die Firma erfolgt, werden die Leistungen des Unfallversicherers damit verrechnet (inkl. Überentschädigungsanteil beitragsbefreiter Versicherungsleistungen).

Die Prämie für die gesetzliche Berufsunfallversicherung (inkl. Berufskrankheiten) trägt die Firma. Die Prämie für die gesetzliche Nichtberufsunfallversicherung wird hälftig aufgeteilt.

4.6. Unfallversicherung Zusatz – UVGZ

In Ergänzung zum UVG hat die Firma zusätzliche Pflegeleistungen und Kostenvergütungen versichert. Die Leistungen richten sich nach der jeweils aktuellen Police. Für detaillierte Auskünfte steht die Personalabteilung zur Verfügung.

4.7. Individuelle Versicherungsbedürfnisse

Individuelle Versicherungsbedürfnisse, welche im gesetzlichen Leistungsumfang nach UVG und den beiden vorerwähnten Zusatz-Taggeldversicherungen für Krankheit und Unfall nicht gedeckt sind, sind durch den Mitarbeitenden selbst zu versichern.

Es sind dies insbesondere mögliche Leistungskürzungen und -verweigerungen nach UVG, überobligatorische UVG-Leistungen für Heilungskosten (Spitalaufenthalt) sowie Leistungen bei Invalidität und Tod. Die Personalabteilung kann im Bedarfsfall bei der Auswahl von Versicherungsunternehmen helfen.

4.8. Pensionskasse

Gültig ist jeweils das aktuelle Vorsorge-Reglement der Pensionskasse BRUGG. Bei Änderungen werden die Mitarbeitenden jeweils direkt durch die Pensionskasse BRUGG informiert.

5. Zusatzleistungen und Vergünstigungen

Die Firma bietet laufend diverse Vergünstigungen und Vorteile für die Mitarbeitenden an. Für Teilzeitbeschäftigte besteht bei den Bestimmungen ein anteilmässiger Anspruch. Diese können durch die Geschäftsleitung jederzeit abgeändert oder aufgehoben werden. Die jeweils aktuellen Angebote werden im Intranet/Infotainment publiziert.

5.1. Verpflegungsgutscheine

Der Mitarbeitende, der das Mittagessen nicht zuhause einnimmt, kann bei der Personalabteilung Verpflegungsgutscheine beziehen. Der Wert der Gutscheine wird jeweils von der Geschäftsleitung/Mitarbeiterkommission festgelegt. Die Gutscheine sind persönlich, also nicht übertragbar, und müssen vom Inhaber gut lesbar unterzeichnet sein (Name und Vorname auch in Blockschrift). Die Gutscheine werden an Arbeitstagen (Montag - Freitag) nur für das Mittagessen und lediglich bei den Restaurants entgegengenommen, die auf der Liste „Verpflegungsgutscheine“ aufgeführt sind. Es besteht freie Menüwahl. Pro Mittagessen darf nur 1 Gutschein verwendet werden. Die Differenz zwischen dem effektiven Rechnungsbetrag und dem Gutscheinwert ist dem Bedienungspersonal bar zu bezahlen. Bei Missbrauch kann die Abgabe der Gutscheine verweigert werden.

Bei Austritt sind die restlichen Gutscheine der Personalabteilung zurückzugeben. An Tagen, für die eine Schichtzulage ausgerichtet wird, dürfen keine Gutscheine verwendet werden, da deren Wert in der Schichtzulage enthalten ist.

5.2. REKA - Reisekasse

Die Firma ist Mitglied der Genossenschaft Schweizer Reisekasse in Bern (REKA). In dieser Eigenschaft ist sie berechtigt, verbilligte Reisegutscheine zu beziehen und an die Mitarbeitenden weiterzugeben. Die Verbilligung beträgt 20%. Bezugsberechtigt sind alle aktiven Mitarbeitenden der Firma. Der Jahresbezug wird auf Gutscheine im REKA-Wert von CHF 800.00 je Mitarbeitenden beschränkt. Im Ein- und Austrittsjahr besteht ein anteilmässiger Anspruch.

5.3. Halbtax - Abonnement

Die Firma übernimmt die Kosten für das Halbtax-Abonnement pro Mitarbeitenden / Jahr. Der Antrag ist beim Vorgesetzten zu stellen und wird mittels Spesenabrechnung abgerechnet.

5.4. Sportmöglichkeiten

Die Firma bietet günstige Fitness-Jahresabonnements für das Sportcenter in Leuggern an. Die jährliche Anmeldung wird über das Infotainment publiziert. Es bestehen interne Sportgruppen, wie z.B. die Biker-Gruppe.

5.5. Betriebliche Sozialberatung

Wir bieten unseren Mitarbeitenden kostenlos ein Case Management, Care Management und eine externe betriebliche Sozialberatung an. Die Beratung, das Coaching und die Mediation können beruflich und privat in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen können bei der Personalabteilung bezogen werden.

5.6. Parkplätze

Es stehen Gratisparkplätze für Autos, Mofas und Velos zur Verfügung.

5.7. Dienstaltersgeschenk

Alle Mitarbeitende haben nach 5 Anstellungsjahren Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk gemäss untenstehender Aufstellung (netto):

- 5 Dienstjahre CHF 500.00
- 10 Dienstjahre CHF 1000.00
- 15 Dienstjahre CHF 1500.00
- 20 Dienstjahre CHF 2000.00
- 30 Dienstjahre CHF 3000.00
- 35 Dienstjahre CHF 3500.00
- 45 Dienstjahre CHF 4500.00

Ein zusätzlicher Monatslohn, aufgerundet auf die nächsten 100 Franken, wird wie folgt ausgerichtet:

- 25 Dienstjahre
- 40 Dienstjahre
- 50 Dienstjahre

Anstelle eines zusätzlichen Monatslohnes können in Absprache mit dem Vorgesetzten

- Ferien bezogen werden
- Ein Teil in Ferien und ein Teil in Lohn bezogen werden

5.7.1. Voraussetzungen

Für die Berechnung des Dienstalters zählt das Eintrittsdatum gemäss Arbeitsvertrag. Lehrzeit und vorbestehende Arbeitsverhältnisse, inklusive befristete Anstellungsverhältnisse bei der Firma, werden vollumfänglich angerechnet, sofern der Unterbruch nicht mehr als 12 Monate, gerechnet ab dem Austrittstermin, beträgt. Ebenfalls angerechnet werden Arbeitsjahre bei der BRUGG Gruppe, sofern es zwischen dem Transfer des Mitarbeitenden von einem dieser Unternehmen zur Firma keinen Unterbruch gibt.

5.7.2. Austritt eines Mitarbeitenden

Verlässt der Mitarbeitende die Firma im Dienstjahr seines Jubiläums, jedoch vor Erreichen des effektiven Datums, erlischt der Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk.

5.7.3. Suspendierte Verträge bis zu einem Jahr

Bleibt die Arbeitsleistung eines Mitarbeitenden während einer Zeitdauer von bis zu einem Jahr (Krankentaggeld, Elternzeit, Ausbildung, Studienurlaub, usw.) unterbrochen, wird dies nicht von seinem Dienstalter abgezogen.

6. Beilegung von Differenzen, Änderung und Inkrafttreten

6.1. Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Die Vertragsparteien bemühen sich, Streitigkeiten, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, wenn immer möglich partnerschaftlich und einvernehmlich beizulegen.

6.2. Arbeitsgericht

Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht gütlich beigelegt werden können, sind vom zuständigen Gericht zu entscheiden.

Der Mitarbeitende kann von Gesetzes wegen am Sitz der Firma oder am Ort, wo er gewöhnlich seine Arbeit verrichtet hat, Klage einreichen. Die Firma hat die Wahl zwischen dem Wohnsitz des Mitarbeitenden und dem Ort, wo der Mitarbeitende gewöhnlich seine Arbeit verrichtet hat (Art.34 Abs.1 ZPO). Dieser Wahlgerichtsstand ist zwingend.

6.3. Änderungsvorbehalt

Die Firma behält sich vor, die AAB sowie die weiteren Reglemente jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Diese werden dem Mitarbeitenden persönlich und rechtzeitig mitgeteilt.

6.4. Inkraftsetzung

Die vorliegenden AAB und Reglemente ersetzen alle früher getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie mündlichen oder schriftlichen Regelungen im arbeitsrechtlichen Themenbereich. Diese AAB sowie die Reglemente treten per 1. Januar 2021 in Kraft.